

Prüfungsnummer

Fach-Nr.

18

Vor- und Familienname

18

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2

**Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in
Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe**

Berufs-Nr.

9907

Wirtschafts- und Sozialkunde

Winter 2020/21

W20 9907 K10

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur die Punkte ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

abgewählte Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ (rechtsbündig eintragen! (Großbuchstaben!))

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Wirtschafts- und Sozialkunde“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Die MediaXXL GmbH ist ein Druck- und Medienunternehmen mit Hauptsitz in Köln und weiteren vier Betriebsstätten. Sie produziert Print- und Non-Print Produkte aller Art und betreibt auch eine Online-Druckerei. Der Betrieb ist Mitglied im Arbeitgeberverband Bundesverband Druck und Medien (bvdmd).

Betrieb:	MediaXXL GmbH, Köln Geschäftsführerin Dipl.-Des. Nicole Bauhaus
Betriebsstätten:	Hauptstandort Köln; Betriebsstätten Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Wesel
Beschäftigte (aller Standorte):	– 320 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung (davon 14 Schwerbehinderte) – 16 Leiharbeiter – 30 Auszubildende (davon 6 Schwerbehinderte)
Mitwirkungsorgane:	Im Betrieb gibt es einen Betriebsrat und eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

1

In welchem Fall ist die betriebliche Kenngröße „Rentabilität“ negativ?

- ① Der Betrieb entlässt Arbeitskräfte.
- ② Der Betrieb erzielt einen sehr großen Gewinn.
- ③ Der Betrieb erwirtschaftet einen Verlust.
- ④ Der Betrieb steigert den Umsatz.
- ⑤ Der Betrieb rationalisiert die Produktion in der Druckerei.

2

Die MediaXXL ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Zu welcher Gruppe von Unternehmen gehört sie damit?

- ① Stille Gesellschaften
- ② Einzelunternehmungen
- ③ Personengesellschaften
- ④ Genossenschaften
- ⑤ Kapitalgesellschaften

3

Die Geschäftsführerin Nicole Bauhaus berichtet in der Betriebsversammlung, dass die Arbeitsproduktivität 2019 in der Druckvorstufe um 2,3 Prozent zugenommen habe. Was bedeutet das?

- ① Der Gewinn ist um 2,3 Prozent gesunken.
- ② Der Anteil der Überstunden an der Gesamtarbeitsleistung ist um 2,3 Prozent gesunken.
- ③ Die Arbeitsleistung pro Stunde ist um 2,3 Prozent gestiegen.
- ④ Die Entgelte sind um 2,3 Prozent gestiegen.
- ⑤ Die Mitarbeiterzahl ist um 2,3 Prozent gestiegen.

Weiter nächste Seite!

Die Geschäftsführung der MediaXXL überlegt, die Betriebsstätte mit der geringsten Wirtschaftlichkeit zum Jahresende zu schließen und eventuell eine neue Betriebsstätte zu gründen.

Um Ruhe unter den Beschäftigten zu sichern, will die Unternehmensleitung das Vorhaben so lange wie möglich geheim halten und den Betriebsrat vorerst nicht informieren.

1. Stellen Sie anhand des Auszugs aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) fest, ob der Betriebsrat bei der Betriebsumstellung zu beteiligen ist. Begründen Sie Ihre Antwort. (4 Pkte.)

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

§ 111 Betriebsänderungen

In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; (...). Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 gelten

1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen,
5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.

Aufgabenlösung:

2. In welcher Form ist der Betriebsrat zu beteiligen? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Beurteilen Sie die Einflussmöglichkeiten des Betriebsrats in diesem Fall. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

Bitte die Punktezahl in das
Feld U2 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

4

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind die Rechte des Betriebsrats abgestuft. Welches Recht wirkt dabei am stärksten auf Entscheidungen des Arbeitgebers ein?

- ① Unterrichtsrecht
- ② Vorschlagsrecht
- ③ Anhörungsrecht
- ④ Beratungsrecht
- ⑤ Mitbestimmungsrecht

5

In einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit können sich Arbeitgeber und Betriebsrat *nicht* einigen. Wer entscheidet?

- ① Der Arbeitgeberverband
- ② Die Industrie- und Handelskammer
- ③ Die Bundesagentur für Arbeit
- ④ Die Einigungsstelle im Betrieb
- ⑤ Die Gewerkschaft

6

Auszubildende haben von der geplanten Schließung der Betriebsstätte erfahren und machen sich Sorgen über die Zukunft ihrer Ausbildung. Hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in dieser Situation das Recht, selbst mit der Geschäftsführerin der MediaXXL GmbH zu verhandeln?

- ① Ja, weil es um Fragen ihrer Berufsausbildung geht.
- ② Nein, denn mit der Geschäftsführerin verhandelt nur der Vorsitzende des Betriebsrats.
- ③ Ja, wenn es um die Abschlussprüfung geht.
- ④ Nein, sie muss den Betriebsrat einschalten.
- ⑤ Ja, aber nur, wenn es um Fragen des Berufsschulunterrichts geht.

Weiter nächste Seite!

U3

Bei einer Schließung der gefährdeten Betriebsstätte kann es zu Kündigungen von Mitarbeitern, aber auch von Auszubildenden kommen.
Vervollständigen Sie die folgende Übersicht zum Thema „Kündigung in der Ausbildung“ mithilfe des Auszugs aus dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). (10 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

§ 22 Kündigung

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.</p> <p>(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen. | <p>(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.</p> <p>(...)</p> |
|---|---|

Aufgabenlösung:

			Kündigung durch Auszubildenden	Kündigung durch Ausbildungsbetrieb
Kündigung in der Probezeit		Form der Kündigung	_____	_____
		Kündigungsfrist	Keine	_____
		Angabe der Kündigungsgründe	_____	Nein
Kündigung nach der Probezeit	Außerordentliche Kündigung	Form der Kündigung	Schriftlich	_____
		Kündigungsfrist	_____	Keine
		Angabe der Kündigungsgründe	Ja	_____
	Ordentliche Kündigung	Form der Kündigung	_____	
		Kündigungsfrist	_____ Wochen	
		Angabe der Kündigungsgründe	_____	

Ergebnis
U3

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U3 des blauen Markierungsbogens eintragen.

7

Welche Aussage über den „allgemeinen Kündigungsschutz“ nach Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist richtig?

- ① Er gilt nur für Handwerksbetriebe.
- ② Er gilt nur für Betriebe, deren Eigentümer Ausländer sind.
- ③ Er gilt nur in Betrieben, die ausbilden.
- ④ Er gilt nur in Betrieben mit mehr als zehn Arbeitnehmern.
- ⑤ Er gilt nur für Betriebe, in denen mehr als zehn Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert sind.

8

Welche Voraussetzung müssen Arbeitnehmer erfüllen, damit für sie der allgemeine Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz (KSchG) gilt?

- ① Sie müssen das 21. Lebensjahr vollendet haben.
- ② Sie müssen deutscher Staatsangehöriger sein.
- ③ Sie müssen verheiratet sein.
- ④ Sie müssen dem Betrieb ohne Unterbrechung länger als sechs Monate angehören.
- ⑤ Sie müssen Vollzeit beschäftigt sein.

Weiter nächste Seite!

Die MediaXXL entscheidet sich, die unwirtschaftlichste Betriebsstätte zu schließen, gleichzeitig aber in Mönchengladbach eine neue Betriebsstätte zu gründen. Sie schaltet die folgende Stellenanzeige:

SIE HABEN UNS GERADE NOCH GEFEHLT!

MEDIA^{xxl}

Wir suchen als Unterstützung für unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Mediengestalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Reinzeichnung von Layouts unter Berücksichtigung der CI-Vorgaben
- Daten-Vorbereitung für den Druck
- Koordinierung und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Mediengestalter (m/w/d)
- Sicherer Umgang mit der gängigen DTP-Software – insbesondere InDesign, Photoshop und Illustrator

Wir bieten Ihnen

- Eine unbefristete Stelle
- Tariflohn
- Übertarifliche Leistungen nach der Probezeit
- Einen sicheren Arbeitsplatz mit Blick auf eine langfristige Zusammenarbeit

MediaXXL GmbH ist ein Full-Service-Anbieter für Digital- und Printmedien mit Hauptsitz in Köln. Wir sind seit 2002 am Markt und derzeit auf Expansionskurs. Wir möchten unser Team am neuen Teilstandort Mönchengladbach mit Ihnen erweitern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: personal@mediaXXL.de

1. Linus Röder bewirbt sich auf die ausgeschriebene Stelle bei MediaXXL und erfährt nach einem Vorstellungsgespräch, dass er vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats zum 01.09.2020 eingestellt wird. Er soll baldmöglichst seine Arbeitspapiere abgeben.
Welche Unterlagen benötigt der Arbeitgeber in jedem Fall? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Beim Abendessen fragt Linus seine Freundin Mathilda, was übertarifliche Leistungen sind. Erklären Sie, was man darunter versteht. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Wo kann Linus Röder nachlesen, wie hoch sein Tariflohn ist? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Wer legt den Tariflohn fest? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

5. Linus möchte wissen, ob der Betriebsrat seiner Einstellung zustimmen muss.
In welchem Gesetz muss er nachsehen? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bitte die Punktezahl in das
Feld U4 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

9

Welche Frage muss Linus Röder beim Einstellungsge-
spräch wahrheitsgetreu beantworten?

- ① Welche beruflichen Prüfungen haben Sie erfolg-
reich abgelegt?
- ② Welche Krankheiten haben Sie bisher gehabt?
- ③ Werden Sie in nächster Zeit heiraten?
- ④ Gehören Sie einer politischen Partei an?
- ⑤ Welches Vermögen besitzen Sie bzw. Ihre Eltern?

10

Der Betriebsrat stimmt der Einstellung von Linus Röder
nicht zu, da eine interne Ausschreibung im Betrieb nicht
stattfand. Welche Möglichkeit hat der Arbeitgeber, Linus
Röder dennoch einzustellen?

- ① Er kann die Einstellung ohne Weiteres vornehmen.
- ② Er kann beim Arbeitsgericht die Zustimmung zur
Einstellung beantragen.
- ③ Er kann die Agentur für Arbeit um Vermittlung
bitten.
- ④ Er kann die IHK einschalten.
- ⑤ Er hat keinerlei Möglichkeit, die Einstellung vorzu-
nehmen.

11

Linus Röder wird schließlich Mitarbeiter der Media XXL.
In seinem Arbeitsvertrag wird die Probezeit geregelt. Wie
lang ist diese in der Regel maximal?

- ① 4 Wochen
- ② 2 Monate
- ③ 3 Monate
- ④ 4 Monate
- ⑤ 6 Monate

12

Welche Vereinbarung im Arbeitsvertrag von Linus Röder
ist rechtlich zulässig?

- ① Wird die Probezeit durch Krankheit unterbrochen,
verlängert sie sich um die Krankheitstage.
- ② Während der Probezeit werden 80 Prozent des
Tariflohns gezahlt.
- ③ Die tägliche Arbeitszeit beträgt generell 10 Stun-
den.
- ④ Der Urlaub beträgt 20 Werktage im Jahr.
- ⑤ Im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber das Ar-
beitsentgelt höchstens vier Wochen weiter.

U5

Linus Röder hält stolz seine erste Entgeltabrechnung in der Hand. Die Tabelle zeigt die Grundsätze einer Entgeltabrechnung. Ergänzen Sie die Tabelle.

Verwenden Sie dafür die folgenden Begriffe:

Sozialversicherungen, Zulage, Pflegeversicherung, gesetzliche Abzüge, Netto-lohn, Lohnsteuer, Vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers, Solidaritätszuschlag, Bruttolohn, Rentenversicherung (10 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Grundlohn		
+	Überstundenzuschlag		
+			
+			
=			
-			
-	Kirchensteuer		
-			
-	Krankenversicherung		
-			
-	Arbeitslosenversicherung		
-			
=			
-	Vermögenswirksame Leistungen		
=	Ausbezahlter Lohn		

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U5

Punkte

Bitte die Punktezahl in das
Feld U5 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

13

Wer muss Linus Röders Beiträge zur Sozialversicherung an die gesetzliche Krankenversicherung überweisen?

- ① Linus selbst
- ② Agentur für Arbeit
- ③ MediaXXL GmbH
- ④ Finanzamt Köln
- ⑤ Linus und MediaXXL GmbH

14

Auf dem Weg zur Arbeit stürzt Linus Röder und bricht sich den rechten Daumen. Wer kommt für die entstehenden Behandlungskosten auf?

- ① Die gesetzliche Krankenversicherung
- ② Die Agentur für Arbeit
- ③ Die Deutsche Rentenversicherung
- ④ Die Pflegekasse der Krankenversicherung
- ⑤ Die Berufsgenossenschaft

15

Welche Lohnsteuerklasse hat Linus Röder als lediger Arbeitnehmer ohne Kinder?

- ① Lohnsteuerklasse I
- ② Lohnsteuerklasse II
- ③ Lohnsteuerklasse III
- ④ Lohnsteuerklasse IV
- ⑤ Lohnsteuerklasse V

Weiter nächste Seite!

U6

Am neuen Standort der MediaXXL in Mönchengladbach werden Fahrzeuge zur Kundenbetreuung und Auslieferung benötigt. Als Varianten werden Kauf bzw. Car-Sharing diskutiert. Nennen Sie für jede Alternative einen Vor- und einen Nachteil für den Betrieb. (10 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Fahrzeuge kaufen	Car-Sharing
Vorteil		
Nachteil		

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U6

Punkte

Bitte die Punktezahl in das
Feld U6 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

16

Welcher Vertrag verpflichtet zur Übertragung des Eigentums an einer Sache?

- ① Der Kreditvertrag
- ② Der Mietvertrag
- ③ Der Leasingvertrag
- ④ Der Kaufvertrag
- ⑤ Der Pachtvertrag

17

Mit welchem Vertrag ist ein Car-Sharing-Vertrag am ehesten zu vergleichen?

- ① Kaufvertrag
- ② Mietvertrag
- ③ Kreditvertrag
- ④ Werkvertrag
- ⑤ Werklieferungsvertrag

18

In welchem der genannten Fälle handelt es sich um ein einseitiges Rechtsgeschäft?

- 1 Kauf eines PKW
- 2 Anmietung einer Wohnung
- 3 Kündigung einer Mitgliedschaft im Sportverein
- 4 Abschluss eines Arbeitsvertrags
- 5 Abschluss eines Mietvertrags

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr.
 60 61 62

Prüfungsklausurnr.
 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Prüfungsj.
 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den verbundenen Aufgaben **nicht** nur eigene Zahlen ohne Kennzahl **nicht** bündig eintragen!
 Bei abgewiesenen Aufgaben: bitte „A“
 Bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“
 linksbündig eintragen (Größen: sieben!)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1									
2									
3									
4									
5									

U1 **U2**

U3 **U4**

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Bitte beachten Sie:

Haben Sie von den ungebundenen Aufgaben U1 bis U6 eine Aufgabe ausgewählt und durchgestrichen?

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 50
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U6** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des **blauen** Markierungsbogens eintragen!

